

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2274/2533

นางม่วย แซ่เตี้ยม

โจทก์

นายกิมเท้ง แซ่ลิ้ม กับพวก

จำเลย

นายศักดิ์ชัย มงคลรัตนาสีทธิ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาหน้าที 6 บรรทัดที่ 5ข้อความว่า "วันที่ 9 พฤศจิกายน 2525" นั้น ยังผิดพลาดเล็กน้อยไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งที่ถูกต้องคือ "วันที่ 9 พฤศจิกายน 2526"ฉะนั้นขอศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขให้ถูกต้องด้วย ส่วนข้อความอื่นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 197)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมและโอนที่ดินคืนแก่โจทก์ระหว่างสืบพยาน จำเลย จำเลยที่ 2 ขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมโดยขออ้างตนเองเป็นพยาน ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526 ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตและได้ดำเนินการพิจารณาคดีจนเสร็จแล้วพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 29323 ตำบลหนองงูเห่ล้อม (ทัพหลวง)อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ทำขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2524 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนโฉนดคืนแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและหากไม่สามารถทำได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 200,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับบัญชี
ระบุพยานของจำเลยที่ 2 และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตาม
รูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน (อันดับ 192)

ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 197)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ขอแก้เลข พ.ศ. ในคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งพิมพ์ผิด
พลาด จำเลยที่ 2 ขอให้แก้ไขได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
143 จึงอนุญาตให้แก้ไขได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ขอแก้เลข พ.ศ. ในคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งพิมพ์ผิด
พลาด จำเลยที่ 2 ขอให้แก้ไขได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
143 จึงอนุญาตให้แก้ไขได้ตามคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ